

Contrat de location



Convention de preuve liée au Contrat de location N°202307117

Le Locataire, REALEASE Capital et le cessionnaire (« les Parties ») entendent fixer les règles relatives aux preuves recevables entre elles en cas de litige et à leur force probante dans le cadre de l'exécution du Contrat. Les dispositions qui suivent constituent ainsi la convention de preuve passée entre les Parties, lesquelles s'engagent à respecter le présent article.

Les Parties s'engagent à accepter qu'en cas de litige :

- les éléments d'identification et les certificats électroniques utilisés soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données, des consentements et des faits qu'ils contiennent ainsi que des signatures qu'ils expriment;
- les marques de temps soient admissibles devant les tribunaux et feroient preuve des données et des faits qu'elles contiennent;
- les documents échangés sur la plate-forme DOCUSIGN soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des faits qu'ils contiennent.

Le Locataire reconnaît la valeur juridique et la force probante de tous les documents établis, signés et reçus par l'intermédiaire de la plate-forme DOCUSIGN.

Fait à : 18 juillet 2023

Le 19 juillet 2023

Le Locataire	
Nom	Abdelkader zaikh
Qualité	Gérant
Dûment habilité aux fins des présentes	
DocuSigned by:	
	
3059A9FB8B894F2...	

REALEASE Capital	
Nom	Lionel Le Camus
Qualité	Directeur Général
Dûment habilité aux fins des présentes	
DocuSigned by:	
	
E7BED8F3D4FE4CD...	

Le Cessionnaire	
Nom	Lise arnaud
Qualité	chargée de relation
Dûment habilité aux fins des présentes	
Lixxbail	
DocuSigned by:	
	
6FF33A364BCF400...	

NE PAS RENSEIGNER CE CADRE



CONTRAT DE LOCATION

CONDITIONS PARTICULIÈRES

RELEASE Capital, 22 Quai Gallieni – CS 80064 – 92156 SURESNES Cedex, SIREN: 477 564 066, Capital: 3 540 400 € et N° ORIAS : 13009959, le loueur donne en location l'Équipement désigné ci-après, au locataire qui l'accepte, aux Conditions Particulières et aux Conditions Générales jointes au verso du présent contrat, lesquelles comportent réserve expresse de propriété et clause attributive de juridiction.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU LOCATAIRE

Raison sociale : APPALOOSA
 Adresse : 3 Rue Irene et Frederic Joliot Cur - 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
 SIREN : 509805206
 Portable :
 Tél :
 E-mail :

EQUIPEMENT

Quantité	Désignation de l'Équipement
1	APPALOOSA : Iveco Daily 35S Fg III 35S18H SV8 Hi-Matic

Adresse d'installation de l'équipement (si différente de l'adresse du locataire)

Fournisseurs :

DURÉE DE LA LOCATION ET LOYERS

La location est prévue pour une durée de 16 trimestres (ci-après la « Durée Initiale ») et prend effet dans les conditions telles que stipulées à l'article 3 des Conditions Générales. La location donne lieu au paiement de loyers tels que définis ci-dessous. Les loyers sont payables terme à échoir par prélèvement automatique, majorés des taxes exigibles. Le locataire confirme avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales et Particulières du présent contrat et garantit que les informations ci-dessus et ci-dessous sont exactes.

	Nombre de loyers	Périodicité	Montant HT de chaque loyer
	16	Trimestrielle	3 707,50 €

Charge des risques et assurance dommages : Le locataire supporte le risque de perte ou de détérioration de l'Équipement (art 6). Ce risque est garanti par une assurance dommages dont les primes sont à la charge du Locataire. Le Locataire a la possibilité de souscrire cette assurance de manière indépendante. Dans ce cas, il doit en informer le Loueur/Bailleur et lui communiquer dans un délai de 30 jours suivant la date d'effet du présent contrat, une attestation d'assurance garantissant suffisamment ces risques. A défaut, le Loueur intégrera l'Équipement à son contrat cadre d'assurance dommage (art 6), aux frais du Locataire. Le locataire reconnaît avoir reçu ce jour la notice d'information des conditions générales d'Assurance Release Capital.

SIGNATURES

Fait à : villeneuve les BEZIERS Le : 19 juillet 2023

Le Locataire

Nom **Abdelkader zaikh**
 Qualité **gérant**
 Dûment habilité aux fins des présentes

DocuSigned by:

 3059A9FB8B894F2... e)

Realease Capital

Nom **Lionel Le Camus**
 Qualité **directeur Général**
 Dûment habilité aux fins des présentes

DocuSigned by:

 E7BED8F3D4FE4CD... et signature)

Le Cessionnaire

Nom **Lise arnaud**
 Qualité **chargée de relation**
 Dûment habilité aux fins des présentes

Lixxbail
 DocuSigned by:

 6FF33A364BCF400... al et signature)

Date de cession : Nombre de loyers :NE PAS RENSEIGNER CE CADRE

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat (le Contrat) a pour objet la location d'un équipement (matériels et/ou logiciels, ci-après l'Équipement) dont la désignation figure aux Conditions Particulières. Il annule et remplace tous accords antérieurs, écrits et verbaux, se rapportant à l'Équipement. La signature par le Locataire du Contrat constitue un engagement ferme et définitif de sa part. Avant signature par le représentant habilité du Loueur, le Contrat ne constitue qu'une offre du Loueur assujettie à l'accord de son comité des engagements. Cet accord devra être donné dans un délai maximum de deux mois. Si le Loueur ne fait pas connaître son accord dans le délai de deux mois suivant la signature du Locataire, celui-ci pourra se rétracter sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre. En cas de refus du Locataire de maintenir son engagement avant l'expiration du délai de deux mois donné au Loueur comme il est précisé ci-dessus, le Locataire sera redevable envers le Loueur d'une indemnité égale aux six premiers mois de loyer HT prévus au contrat ainsi que de toutes sommes mises à la charge du Loueur dans le cadre des présentes, telles que la conséquence des engagements pris envers le Fournisseur. L'annulation ne sera reconnue effective qu'à la date de règlement de l'indemnité définie ci-dessus.

ARTICLE 2 - CHOIX DE L'EQUIPEMENT – LIVRAISON – GARANTIE

2.1.Le Locataire choisit, en toute indépendance et sous son entière responsabilité, l'Équipement, auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. En qualité de mandataire du Loueur, il en passe commande, sous condition résolutoire de l'acceptation par le Loueur. Sauf disposition contraire indiquée aux Conditions Particulières, l'Équipement est réputé neuf.

2.2.La livraison interviendra hors la présence du Loueur, sauf si le Loueur est également le Fournisseur. Le Locataire signera un procès-verbal de livraison-réception constatant la conformité et le bon fonctionnement de l'Équipement. Il s'interdit de refuser l'Équipement pour tout autre motif qu'une non-conformité ou un mauvais fonctionnement. Tout autre refus rend le Locataire redevable envers le Loueur de l'indemnité prévue à l'article 1. Le Locataire devra répondre envers le Loueur et le cas échéant l'indemniser pour toute réclamation ou condamnation qui serait formulée ou prononcée à son encontre en raison d'un refus de signature du procès-verbal de livraison-réception. Toute réclamation ultérieure sera inopposable au Loueur. La livraison de l'Équipement intervient aux frais et aux risques du Locataire.

2.3.La prise de possession sans réserve concomitante vaut reconnaissance par le Locataire de la conformité de l'Équipement livré et de son adéquation à ses besoins. L'Équipement sera installé sur le lieu indiqué aux Conditions Particulières ; tout déplacement devra être autorisé préalablement par le Loueur. Le procès-verbal de livraison-réception vaut autorisation de paiement du Loueur au Fournisseur. Si le Locataire transmet ce procès-verbal sans avoir reçu l'Équipement ou sans s'être assuré de la conformité de celui-ci et de l'absence de vices ou défauts, il devra au Loueur réparation du préjudice subi par ce dernier.

2.4.Le Loueur transmet au Locataire la totalité des recours contre le Fournisseur y compris l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le Loueur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester, sous réserve d'être mis en cause. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'Équipement ou dans l'exécution des prestations et garanties. En cas de résolution judiciaire de la vente effectuée par le Fournisseur, la résiliation du Contrat prend effet à la date du prononcé de ladite résolution. Dans ce cas, le Locataire s'engage à restituer le bien, à ses frais, au Fournisseur et se porte garant solidaire du Fournisseur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par le Loueur au Fournisseur.

ARTICLE 3 – PRISE D'EFFET DU CONTRAT – DUREE DE LA LOCATION

3.1.Le Contrat est conclu et accepté irrévocablement pour la Durée Initiale prévue aux Conditions Particulières. La location prend effet à la date du transfert de propriété au profit du Loueur ou à la date de signature du procès-verbal de livraison-réception si le Loueur est également le fournisseur.

3.2.La Durée Initiale de la location prévue aux Conditions Particulières commence à courir, suivant la périodicité des loyers précisée aux Conditions Particulières, le premier jour du mois ou du trimestre suivant celui de la livraison de la totalité de l'Équipement constatée par le procès-verbal de livraison-réception. Le début du trimestre est le 1er du mois au cours duquel intervient la livraison du dernier élément de l'Équipement.

3.3.Le Contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de la location sauf dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 9.1. Il peut être dénoncé au terme de cette période dans les conditions prévues à l'article 11.

3.4 Entre la date de signature du Contrat et la date de prise d'effet de la location déterminée à l'article 3.1, le Loueur pourra réviser la redevance de mise à disposition et les loyers selon les modalités ci-après. L'indice de référence utilisé est égal à la moyenne des derniers taux connus et publiés de l'eurobor 12 mois et du TEC 10. Pour toute variation de l'indice de référence supérieure à 0,10, la redevance de mise à disposition et les loyers seront révisés proportionnellement à la variation de taux constatée entre la date de signature du Contrat et la date de prise d'effet de la location.

ARTICLE 4 – LOYERS - REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION

4.1.Les loyers et leurs accessoires sont, sauf stipulation contraire, payés mensuellement ou trimestriellement terme à échoir, par prélèvements SEPA domiciliés auprès de la banque du Locataire, le premier jour du mois ou du trimestre. A cet effet, le Locataire signe un mandat de prélèvement sous la norme SEPA par lequel il autorise le Loueur à prélever les loyers, et plus généralement toutes sommes dues au titre du Contrat tels que les frais de gestion.

Au titre de la pré-notification, les Parties conviennent que le Loueur adressera au Locataire, deux (2) jours avant la date du premier prélèvement, l'identification du Loueur («ICS»), la

Référence Unique du Mandat du Locataire («RUM»), le montant des échéances et la date du prélèvement. En cas de contestation d'un prélèvement ou de révocation du mandat, le Locataire restera néanmoins tenu au paiement de toutes sommes dues au titre du Contrat, qu'il devra régler par tout autre moyen. Les échéances prélevées ou à échoir sont acquises par le Loueur. Le Locataire reconnaît que toute demande de remboursement ou de révocation du mandat n'aura pas pour effet de remettre en cause la validité du présent contrat de location. Pour toute modification ou révocation du mandat de prélèvement, le Locataire devra préalablement contacter le Loueur.

4.2.Si la livraison précède le début de la Durée Initiale de location, le Locataire sera redevable d'une redevance de mise à disposition égale, selon la périodicité des loyers à 1/30ème du loyer mensuel ou 1/90ème du loyer trimestriel par jour. En cas de livraisons partielles, la redevance de mise à disposition sera facturée au prorata des éléments de l'Équipement livré entre la ou les dates de livraison partielle et la date d'effet du Contrat, proportionnellement à la valeur des éléments composant l'Équipement financé sur la facture du Fournisseur.

4.3.Le premier loyer est exigible à la date prévue par l'article 3.2. Il ne doit pas être confondu avec les redevances de mise à disposition prévues article 4.2.

4.4.Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Le Locataire sera redevable d'une pénalité de retard égale à 10% HT du montant des loyers même si le Loueur ne procède pas à la résiliation du Contrat. Le Locataire sera également redevable envers le Loueur de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40€. Si cette indemnité ne couvre pas l'ensemble des frais engagés pour tout rappel d'échéance, le Locataire devra payer au Loueur au titre d'une indemnité complémentaire et sur justification, l'excédent desdits frais.

4.5.Dans le cas où le loueur serait assujéti à un impôt ou une taxe nouvelle, du fait de la propriété ou de la location de l'Équipement, le loyer stipulé aux Conditions Particulières sera modifié de telle sorte que le montant du loyer demeurant effectivement acquis au Loueur soit égal à celui qui lui aurait été acquis, si cet impôt, cette taxe ou cette modification n'avait pas été institué.

4.6.Toute somme due au Loueur sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de son exigibilité. Tous droits et taxes sont à la charge du Locataire et lui sont facturés. Toute modification légale de ces droits et taxes s'applique de plein droit.

4.7.Il sera facturé annuellement, par le Loueur d'origine, au titre de frais administratifs une somme forfaitaire de 40 € HT payable à date anniversaire de prise d'effet du contrat.

4.8.Les frais de gestion liés à toute modification du contrat, notamment changement d'adresse, de domiciliation bancaire, demande de transfert, demande de duplicata (...) feront l'objet d'une facturation en fonction de la nature de l'intervention demandée. Les conditions en vigueur seront fournies au Locataire sur simple demande de sa part.

4.9.Le Locataire accepte toute information par le Loueur par voie électronique, toute notification écrite sous forme simple ou recommandée, ainsi que la fourniture (expédition ou mise à disposition) de toute pièce de facturation sous format électronique.

ARTICLE 5 – UTILISATION – ENTRETIEN

5.1.De convention expresse entre les parties, le Locataire supporte seul pendant toute la durée du Contrat tous les frais afférents à l'utilisation, l'entretien et la réparation de l'Équipement. D'une manière générale, le Locataire doit remplir toutes obligations administratives et fiscales et se conformer, en toutes circonstances, aux lois et règlements afférents à la détention et à l'utilisation de l'Équipement loué. Il prend à sa charge tous les coûts qui peuvent résulter de l'obligation de mettre en conformité l'Équipement auxdites réglementations. Il doit accomplir aux lieu et place du Loueur toute formalité imposée aux propriétaires ou aux utilisateurs de l'Équipement, le Loueur lui donnant en tant que de besoin mandat à cet effet. Le Locataire est seul responsable des déclarations et paiement de tous droits, taxes et redevances concernant l'Équipement. Le Locataire s'engage à maintenir l'Équipement en parfait état de fonctionnement. Le Locataire s'engage à permettre au Loueur et au Fournisseur (ou à tout tiers désigné par l'un d'eux), d'accéder librement à l'Équipement les jours et heures ouvrables. La maintenance de l'Équipement est assurée à l'adresse indiquée aux Conditions Particulières du Contrat. Aucun déplacement de l'Équipement ne pourra être effectué par le Locataire sans l'intervention du Fournisseur ou Mainteneur et l'autorisation préalable du Loueur. A cet effet le Locataire s'engage à tenir informé par lettre R.A.R. le Loueur de la nouvelle adresse où il souhaite utiliser l'Équipement. De convention expresse entre les parties, le Locataire renonce à toute diminution de loyer, à toute indemnité ou à toute faculté de résiliation vis à vis du Loueur en cas de mauvais fonctionnement, de défaut de rendement ou d'immobilisation de l'Équipement, qu'elle qu'en soit la cause et la durée.

5.2.Si le Loueur a reçu mandat du Fournisseur ou d'un ou de plusieurs prestataires d'encaisser pour leur compte, le coût de la maintenance et/ou des prestations exécutées par ces derniers en même temps que les loyers objet du Contrat, à charge pour lui de leur reverser les sommes encaissées à l'identique, minorées de frais de gestion, il n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution de la maintenance et/ou des prestations objet des mandats mentionnés ci-dessus. Le Loueur ne garantit pas les engagements desdits prestataires. Le Locataire accepte que cet encaissement intervienne au moyen du mandat de prélèvement SEPA ou de tout autre moyen de règlement, signé au profit du Loueur. Les sommes versées par le Locataire sont considérées comme étant perçues pour compte des prestataires sous réserve du parfait paiement des loyers échus. La révocation du mandat de recouvrer les redevances de maintenance peut être opérée à tout moment par un prestataire ou bien dénoncée par le Loueur à sa convenance et notamment en cas de contestation quelconque ou d'incident de paiement. Toute prestation supplémentaire non prévue dans un contrat initial ou

venant en sus au titre d'un dépassement de l'utilisation prévue ou forfaitaire par exemple, est facturée directement par le prestataire et n'est pas comprise dans le mandat ci-dessus. Il en est de même pour tout droit à remboursement pour le Locataire au titre de prestations non effectuées ou non satisfaisantes.

5.3.Le Locataire, ayant choisi librement et sous sa responsabilité le fournisseur et le prestataire de services en charge de l'entretien et de la maintenance et/ou toute prestation portant sur l'Équipement, le Locataire s'engage à ce que son choix du fournisseur et du prestataire de services ne puisse affecter l'exécution du Contrat. En conséquence, le Locataire renonce à exercer tout recours contre le Loueur en raison des défaillances du fournisseur ou du prestataire de services qui affecteraient le fonctionnement de l'Équipement et par voie de conséquence la bonne exécution du Contrat. Si le Contrat ne peut pas être exécuté, conformément à ses dispositions, du fait du fournisseur ou du prestataire de services, le Locataire sera tenu d'indemniser le Loueur du préjudice subi par ce dernier, le montant du préjudice étant limité à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE DU LOCATAIRE – ASSURANCES – SINISTRES

6.1.Le Locataire est gardien responsable de l'Équipement qu'il détient. Dès sa mise à disposition et tant que l'Équipement est sous sa garde, le Locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même par cas fortuit; il est responsable de tout dommage causé à et/ou par l'Équipement dans toutes circonstances.

6.2.Le Loueur assure aux frais du Locataire pour la Durée Initiale de location et selon le tarif en vigueur chez le Loueur, l'Équipement selon les Conditions Générales d'Assurances remises au Locataire qui prévoient notamment certaines franchises et exclusions. Le Locataire délègue au Loueur ses droits résultant du contrat d'assurance et ceux contre l'éventuel responsable du dommage causé à l'Équipement. En cas de cession des droits et obligations résultant du Contrat, cette délégation sera de plein droit réputée être faite au bénéfice du Cessionnaire.

Le Locataire pourra renoncer à l'assurance fournie par le Loueur en communiquant à ce dernier dans un délai de 30 jours, suivant la livraison de l'Équipement, une attestation d'assurance de l'Équipement. Cette attestation devra préciser que le contrat couvre tous les risques de dommage ou de vols de l'Équipement avec une clause de délégation d'indemnités au profit du Loueur et une clause de renonciation aux recours contre ce dernier et/ou son assureur. L'attestation devra préciser que la police comporte de la part de l'assureur les engagements suivants : notification au Loueur avec préavis d'un mois, de toute annulation, suspension ou réduction des garanties ; avis au Loueur de tout retard dans le paiement des primes.

6.3.En cas de sinistre le Locataire accomplira toutes déclarations et/ou formalités requises auprès de l'assureur. Il en informera le Loueur par lettre recommandée avec AR sous 48h00. En cas de sinistre total ou de vol, couvert ou non par l'assurance, le Contrat est résilié à la date du sinistre. Le Locataire sera redevable envers le Loueur d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir à compter de la résiliation majorée de 10 %. En cas de sinistre partiel, le Locataire doit assurer à ses frais la remise en état de l'Équipement et continuer à payer régulièrement ses loyers. Après réparation et sur présentation des factures acquittées, le Loueur remboursera le Locataire du montant des indemnités versées par les assureurs en opérant, le cas échéant, par compensation sur les sommes que ce dernier pourrait lui devoir. Pour la part non couverte ou non indemnisée des risques ou en cas de déchéance invoquée par l'assureur, la responsabilité du Locataire est pleine et entière. Le Locataire supporte dans tous les cas la franchise prévue et la responsabilité de tous dommages causés par l'Équipement.

ARTICLE 7 – CESSIION DU CONTRAT

Le Loueur se réserve la faculté de céder le Contrat de location conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil et l'équipement objet du Contrat à un tiers, ci-après désigné le « Cessionnaire » avec possibilité pour ce dernier de le lui céder pendant l'exécution du Contrat ou au terme du Contrat, ce que le Locataire accepte par avance et sans réserve.. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du Contrat, ce que le Locataire accepte dès à présent et sans réserve. La cession initiale est formalisée par la signature du Contrat par le Cessionnaire accompagnée de son cachet commercial. En cas de cession, le Cessionnaire se substitue au Loueur d'origine, désigné également le « Cédant ». Il en résulte notamment que le Locataire a l'obligation de payer au Cessionnaire les loyers, ainsi que toute somme éventuellement due au titre du Contrat, sans pouvoir opposer au Cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du Loueur d'origine. Il s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du Cessionnaire. Le Loueur d'origine pourra se prévaloir de la reconduction du Contrat en cas de cession de l'Équipement à son profit par le cessionnaire au terme de la période initiale de location ce que le Locataire accepte dès à présent et sans réserve. Le Cessionnaire pourra, le cas échéant prélever les loyers pour le compte du Loueur d'origine. Tout accord contractuel, autre que le Contrat de location, intervenu entre le Loueur d'origine et le Locataire n'est pas opposable au Cessionnaire. Dès la signature du Contrat par le Cessionnaire, le Contrat de location et l'Équipement attaché deviennent sa propriété. Ainsi, le Locataire s'interdit de céder et/ou de se dessaisir de tout ou partie de l'Équipement, à quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce soit, même au profit du Loueur, sans l'autorisation préalable et écrite du Cessionnaire. Le Locataire s'engage donc à payer au Cessionnaire la totalité des loyers en principal, TVA, intérêts et accessoires du présent Contrat sans faire de compensation, de déduction ou de demande reconventionnelle en raison de droits, de créances ou d'exceptions qu'il pourrait faire valoir contre le Loueur. Il renonce à tout recours contre le Cessionnaire de quelque ordre que ce soit, du fait de la construction, de la livraison et de l'installation des matériels, mais conserve tous ses recours contre le Loueur. Dans tous les cas, le Loueur est le « DS » de la relation commerciale ou techniqu



durée du Contrat. Nonobstant la cession du Contrat, le Loueur d'origine demeurera en charge des obligations visé à l'article 5.2 ci-dessus.

ARTICLE 8 – LOGICIEL SOUS LICENCE

Si la livraison de l'Equipement est accompagnée de la fourniture sous licence d'un logiciel, cette licence est concédée par le fournisseur et/ou l'éditeur au Locataire exclusivement aux fins d'utilisation sur l'Equipement. Le Locataire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'utilisation du logiciel établies par le fournisseur et/ou l'éditeur dont une copie lui a été remise et s'oblige à s'y conformer. Tout litige lié au fonctionnement ou à l'utilisation du logiciel devra être réglé entre le fournisseur et/ou l'éditeur et le Locataire. Ce dernier ne pourra invoquer un tel litige pour ne pas honorer ses engagements résultant du Contrat. Le Locataire s'engage à respecter l'intégralité des droits du fournisseur et/ou l'éditeur sur le ou les logiciels fournis, tant pendant la durée contractuelle initiale qu'en cas de prolongation du Contrat. Le Locataire renonce expressément à se prévaloir à l'encontre du Loueur, de quelque exception que ce soit, qu'il pourrait faire valoir contre le fournisseur ou du des logiciels. En fin de location ou en cas de résiliation du Contrat de location entraînant la restitution de l'Equipement, le Locataire devra : certifier par écrit, au Loueur et au fournisseur et/ou l'éditeur, dans un délai de 8 jours, qu'il a cessé toute utilisation des programmes concernés, qu'il a effacé ou détruit les programmes et les copies de programmes, restitué la documentation accompagnant les programmes.

ARTICLE 9 – RESILIATION

9.1.Le Contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception :

a) En cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d'une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue.

b) En cas de changement d'associé, d'associé commandité ou de membre si le Locataire est une société en nom collectif, civile, en commandite simple ou par actions, un groupement d'intérêt économique, en cas de changement d'actionnaire ou d'associé détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires si le Locataire est une SA, une SAS, ou une SARL. A cette fin le Locataire s'engage à informer immédiatement et par écrit le Loueur de tout événement prévu par l'article 9.1 b).

c) en cas de cession, amiable ou forcée, du fonds de commerce du Locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois (3) mois, de dissolution, de la cession de la société Locataire.

9.2.Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l'Article 12 ci-après, restituer immédiatement l'Equipement au Loueur. Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer l'Equipement, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du Loueur ou du cessionnaire, sur simple requête ou par voie de référé. En outre, tous les frais occasionnés au Loueur par la résiliation du Contrat, ainsi que tous les frais afférents au démontage, à l'emballage ou au transport de l'Equipement en retour, sont à la charge exclusive du Locataire.

9.3.En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10 %. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation.

9.4.Le Locataire pourra résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, après une mise en demeure restée infructueuse dans les quinze jours suivants sa réception, en cas de manquement caractérisé du Loueur à son obligation de mise à disposition du matériel loué. En réparation du préjudice direct subi par le Locataire, ce dernier pourra engager la responsabilité du Loueur, étant précisé que ladite responsabilité ne pourra pas excéder la somme des 6 (six) derniers loyers effectivement perçus par le Loueur.

ARTICLE 10 – EVOLUTION DE L'EQUIPEMENT

Pendant la période de location, le Locataire pourra demander au Loueur la modification de l'Equipement loué. Ces modifications seront soumises à l'accord préalable et écrit du Loueur et feront, s'il y a lieu, l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat.

ARTICLE 11 – PROROGATION DE LA LOCATION

Le Locataire devra d'une part, notifier au Loueur par lettre R.A.R., 6 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas proroger le Contrat et d'autre part, restituer l'Equipement au siège du Loueur ou en tout autre lieu désigné par celui-ci, dans un délai maximum de huit jours suivant le terme de la Durée Initiale. A défaut de dénonciation et/ou à défaut de restitution de l'Equipement à bonne date, le contrat sera prorogé, aux mêmes conditions et par périodes successives de 12 mois avec la faculté pour le Locataire d'y mettre fin dans les mêmes formes et moyennant un préavis de trois mois. Les contrats de location à loyers progressifs ou dégressifs seront prorogés sur la base du terme locatif moyen. »

ARTICLE 12 – FIN DE LOCATION – RESTITUTION

Dès la fin de location, le Locataire restituera l'Equipement en bon état d'entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le Loueur. Les frais de déconnexion, d'enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration de l'Equipement ainsi que du coût de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques, seront à la charge du Locataire. Tout retard dans la restitution de l'Equipement, soit au terme du contrat, soit consécutivement à sa résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), jusqu'à la restitution effective de l'Equipement.

ARTICLE 13 – PROPRIETE DE L'EQUIPEMENT

13.1. L'Equipement est la propriété entière et exclusive du Loueur sauf en cas d'application de l'article 7 « cession du contrat ». Toute pièce incorporée à l'Equipement en cours de location devient immédiatement et de plein droit propriété du Loueur sans qu'aucun remboursement ni indemnité ne puissent être réclamés. Le prêt, sous-location ou toute cession de droits dont bénéficie le Locataire au titre du Contrat sont subordonnés à l'autorisation préalable et écrite du Loueur. Le Locataire ne bénéficiera d'aucune option d'achat sur l'Equipement au terme du Contrat.

13.2. Le Locataire devra s'assurer par tous moyens que le droit de propriété du Loueur ne pourra être méconnu ou contesté par des tiers pendant toute la durée du Contrat. Si le local dans lequel l'Equipement est installé n'appartient pas au Locataire, ce dernier devra notifier au propriétaire que l'Equipement appartient au Loueur. En cas de tentative de saisie, de réquisition ou de confiscation de l'Equipement, le Locataire doit faire respecter le droit de propriété du Loueur, et obtenir le cas échéant la mainlevée à ses frais exclusifs et en aviser immédiatement ce dernier. Le Locataire doit, s'il cède ou donne en nantissement son fonds de commerce, informer par écrit le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de ce que l'Equipement n'est pas sa propriété et en aviser le Loueur, par écrit, préalablement à la cession ou au nantissement.

13.3. Le Locataire reconnaît irrévocablement au Loueur le droit de céder la propriété du matériel en cas de refinancement dudit matériel par le Loueur sous la forme d'un contrat de location ou de crédit-bail adossé auprès d'un établissement financier de son choix. Cela ne porte aucune novation aux conditions générales et particulières du présent contrat. Le nom du propriétaire sera communiqué au Locataire par LRAR. Le Locataire y consent sans restriction ni réserve.

ARTICLE 14 – IMPREVISION

Le Loueur et le Locataire conviennent par les présentes que l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à leurs obligations au titre du Contrat et actes y relatifs, est écartée et reconnaissent qu'elles ne seront pas autorisées à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.

ARTICLE 15 - SANCTIONS ET EMBARGOS

15.1. Le Locataire déclare qu'à la date de signature des présentes : (i) ni lui-même, ses sous-traitants, dirigeants, agents ou employés ; (ii) ni ses sociétés affiliées, leurs sous-traitants, dirigeants, agents ou employés ci-après dénommées les « Personnes Soumises », ne font l'objet ou ne sont menacées de Sanctions (y compris notamment, en raison du fait qu'elles sont: (a) détenues ou contrôlées directement ou indirectement par toute personne qui est visée par des Sanctions ou (b) constituées en vertu du droit d'un pays soumis à des Sanctions générales ou étendues à ce pays ou (c) citoyennes ou résidentes dudit pays).

15.2 Le Locataire s'engage pendant toute la durée du Contrat à ne pas contracter directement ou indirectement avec une personne morale ou physique (ci-après la « Personne sous

CONTRAT DE LOCATION N° 202307117

sanction ») qui fait l'objet ou qui est menacée de Sanctions et se porte fort pour que les Personnes Soumises ne contractent pas avec la Personne sous sanction. Étant entendu que « Sanctions » désigne toutes sanctions économiques ou financières, embargos commerciaux ou mesures similaires adoptées, appliquées ou mises en œuvre par l'une quelconque des autorités suivantes (ou par un de leurs organismes) : les Nations-Unies ; ou les États-Unis d'Amérique ; ou l'Union européenne ou tout État membre de l'Union européenne actuel ou futur ; ou le Royaume Uni.

15.3 Dans l'hypothèse où (i) cette déclaration s'avérerait fausse ou ; (ii) le Locataire, ou les Personnes Soumises feraient l'objet ou seraient menacés de Sanctions au cours du Contrat ou ; (iii) le Locataire ou les Personnes Soumises contracteraient avec la Personne sous sanction, le Contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable aux conditions prévues à l'ARTICLE 9 - RÉSILIATION.

ARTICLE 16 – INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les données personnelles recueillies auprès du représentant du Locataire par le Loueur, en qualité de responsable du traitement, à l'occasion de la signature du Contrat sont nécessaires à sa mise en place. Elles pourront faire l'objet de traitements informatisés et être principalement utilisées par le Loueur et le Cessionnaire éventuel de l'Equipement, objet du Contrat, pour les finalités suivantes : gestion du contrat, recouvrement, prospection commerciale, études statistiques, évaluation et gestion du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, surveillance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces données personnelles seront couvertes par le secret professionnel. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, le Loueur ou le Cessionnaire pourra être tenu de communiquer des informations à des autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. En outre, le signataire autorise expressément le Loueur et le Cessionnaire éventuel à partager les données à caractère personnel le concernant et leurs mises à jour éventuelles avec toute entité de leur Groupe respectif, à des fins de prospection commerciale ou en cas de mise en commun des moyens de regroupement des sociétés ainsi qu'avec des sous-traitants participant notamment à l'offre de produits financiers. Enfin, le signataire peut, à tout moment, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s'opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation par le Loueur ou le Cessionnaire éventuel à des fins commerciales ou obtenir la liste des entités du Groupe susceptibles d'être bénéficiaires desdites données à caractère personnel, en écrivant par simple lettre à l'adresse du siège social du loueur ou du cessionnaire éventuel, les frais de timbre étant remboursés sur simple demande de sa part. Le traitement est susceptible d'impliquer des transferts de données, dans le respect de la loi informatique et libertés, vers des pays non-membres de l'Espace Economique Européen.

ARTICLE 17 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE

Tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du Contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce du Loueur d'origine et en cas de cession du cessionnaire. Le Contrat est régi par le droit français.

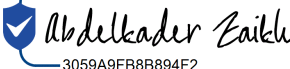
Le Locataire

Nom ...Abdelkader Zaïkh.....

Qualité...Gérant.....

Dûment habilité aux fins des présentes

DocuSigned by:



3059A9FB8B894F2...

(Cachet commercial et signature)

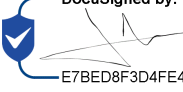
REALEASE Capital

Nom ...Lionel Le Camus.....

Qualité...Directeur Général.....

Dûment habilité aux fins des présentes

DocuSigned by:



E7BED8F3D4FE4CD...

(Cachet commercial et signature)

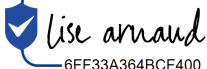
Le Cessionnaire

Nom ...Lise arnaud.....

Qualité...chargée de relation.....

Dûment habilité aux fins des présentes

DocuSigned by:



6FF33A364BCF400...

(Cachet commercial et signature)

Cadre Réservé à REALEASE Capital	
La cession prend effet le : 080124	pour un nombre de loyer de : 16 TRIM

ARTICLE I - ASSURES :

On entend par Assurés : REALEASE CAPITAL, ses filiales, les sociétés de location, de crédit-bail ou organismes financiers, et les Locataires des Equipements garantis.

ARTICLE II - MATERIELS GARANTIS :

Equipements, objets du contrat de location. Pour les Equipements non répertoriés à l'ARTICLE IV – TARIFICATION, il pourra être proposé des conditions d'assurance sur demande préalable.

ARTICLE III - OBLIGATIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES :

- 1. Les Equipements sont réputés être en parfait état d'entretien et de fonctionnement. Les Locataires assurés s'engagent à se conformer strictement, et dès lors qu'ils en ont connaissance, aux prescriptions des constructeurs et à ne pas utiliser sur les matériels garantis des pièces ou accessoires non agréés par ces derniers.
- 2. Lorsque les Locataires assurés ont connaissance d'un vice, d'un défaut, d'une malfaçon ou d'un dommage, ils s'engagent à procéder aux mesures conservatoires indispensables à la remise en état définitive avant de remettre en marche les Equipements.
- 3. Les Locataires assurés s'engagent à ne pas renoncer à recours contre les transporteurs et, plus généralement, tout tiers dont la responsabilité pourrait être engagée lors de la survenance d'un sinistre.
- 4. En cas de sinistre pour lequel les Locataires assurés bénéficient d'une autre garantie en vertu d'un contrat ou de la loi, ils devront agir avec une diligence normale pour obtenir le remboursement du préjudice, notamment auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs. Au cas où ceux-ci refuseraient leur garantie, l'Assureur prendra en charge le sinistre, indépendamment du recours qu'il pourra exercer.

ARTICLE IV - ETENDUE DES GARANTIES :

Sont garantis tous les dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les matériels assurés, sous réserve des exclusions mentionnées à l'Article V ci-après, et dans les limites de la territorialité du contrat.

Sous ces réserves, sont notamment garantis les événements suivants : bris de machines, incendie, foudre, explosion, dégât des eaux, dommages électriques, vol, vandalisme, attentat commis sur le territoire français, tempête, neige, grêle, Catastrophes Naturelles sur le territoire français selon les dispositions de la loi du 13 juillet 1982, transport pour les équipements portables.

ARTICLE V – EXCLUSIONS - LIMITATIONS :

Sont exclus :

- 1. Les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive du Locataire assuré ; la faute intentionnelle des préposés du Locataire assuré demeure néanmoins garantie.
- 2. Les dommages occasionnés par la guerre étrangère.
- 3. Les dommages occasionnés par la guerre civile, par confiscation ou destruction sur ordre ou décision des autorités civiles ou militaires.
- 4. Les dommages, pertes, frais ou coûts de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par une réaction nucléaire, un rayonnement nucléaire ou une contamination nucléaire, indépendamment de toute autre cause pouvant contribuer au dommage ou l'occasionner, et ce, quel que soit l'ordre de survenance des causes.
- 5. Les dommages dus à l'usure, de quelque origine qu'elle soit.
- 6. Les dommages provenant de l'effet prolongé de l'exploitation tels que : oxydation, corrosion, et plus généralement l'action progressive d'agents destructeurs.
- 7. Les dommages d'ordre esthétique.
- 8. Les frais de nettoyage, révision, réglage et mise au point qui ne sont pas la conséquence directe d'un dommage garanti, ainsi que les frais résultant de simples dérangements mécaniques ou électriques.
- 9. Les frais de quelque nature qu'ils soient, engagés pour des améliorations, des modifications ou la suppression d'un vice, d'un défaut ou d'une malfaçon.
- 10. Les dommages consécutifs à des expérimentations autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement.
- 11. Les dommages causés par l'immersion, l'ensablement, les éruptions volcaniques ou autres cataclysmes sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1982 sur les Catastrophes Naturelles.
- 12. Les pertes constatées par différence d'inventaire.
- 13. Les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d'un objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli.
- 14. Les dommages aux sondes, tubs, tubes laser, écrans cathodiques ou lampes, sauf s'ils résultent d'un incendie, d'un vol ou d'un événement n'ayant aucun rapport avec leur usure et/ou leur dépréciation naturelle. Une vétusté fixée à dire d'expert, avec un minimum de 1,50 % par mois d'exploitation, décomptée depuis la mise en service ou le dernier remplacement, sera appliquée pour tout sinistre. L'indemnisation des sondes des matériels médicaux : En cas de sinistre total garanti ayant atteint une sonde, l'indemnisation s'effectuera en valeur à neuf de remplacement durant les trois premières années suivant la première mise en service de cette sonde. Au-delà, il sera fait application d'une vétusté égale à 2% par mois à compter du 37ème mois.

L'indemnisation des tubes des matériels médicaux: En cas de sinistre total garanti ayant atteint un tube, l'indemnisation s'effectuera en valeur à neuf de remplacement durant les deux premières années suivant la première mise en service de ce tube. Au-delà, il sera fait application d'une vétusté égale à 2% par mois à compter du 25ème mois.

15. Le détournement et/ou la non-restitution des équipements par le Locataire.

16. Les conséquences pécuniaires des différentes responsabilités que l'Assuré peut encourir du fait des équipements, notamment le recours des voisins et destiers.

17. Tous dommages indirects, consécutifs ou non à un dommage garanti, notamment la privation de jouissance et le chômage, ainsi que tous dommages immatériels. Demeurent toutefois garantis les loyers selon les modalités définies au contrat.

18. Tous dommages consécutifs à un attentat, un acte de terrorisme ou de sabotage, des grèves, émeutes, mouvements populaires, lorsque ces événements surviennent hors du territoire français.

19. Les véhicules terrestres à moteur immatriculés, les logiciels, les bornes de recharge électrique installées sur la voie publique, le mobilier.

GARANTIE LIMITEE DES BROCHES :

Les dommages aux brochures garanties au titre du présent contrat ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont la conséquence directe d'un sinistre indemnisable touchant un matériel assuré et n'ayant aucun rapport avec leur usure et/ou leur dépréciation naturelle.

Pour tout sinistre, il sera appliqué sur le montant total des dommages subis par les brochures une dépréciation fixée à dire d'expert et au minimum à 2 % par mois, décomptée depuis la mise en service de la machine ou le dernier remplacement.

ARTICLE VI - RECOURS APRES SINISTRE :

L'Assureur renonce à l'exercice de tout recours contre les Locataires des Equipements, hormis en cas de malveillance ou de faute lourde, en cas de non-respect des obligations du contrat, et lorsque la subrogation à concurrence de l'indemnité payée ne peut plus s'opérer en faveur de l'Assureur du fait des Locataires.

ARTICLE VII - VALEUR ASSUREE ET ENGAGEMENT MAXIMUM DE L'ASSUREUR :

La valeur assurée pour chaque équipement donné en location est égale à la valeur figurant sur chaque bordereau, hors taxes ou taxes incluses selon la demande du souscripteur.

Tout matériel d'un montant supérieur à 700.000 € fera l'objet de clauses et conditions spéciales d'acceptation de la part de l'Assureur. La limitation contractuelle d'indemnité est fixée à 1.500.000 € par sinistre.

ARTICLE VIII - ESTIMATION DES DOMMAGES ET DETERMINATION DE L'INDEMNITE :

1. Définition du sinistre : L'Equipement est considéré comme ayant subi un sinistre total en cas de vol ou lorsque, au jour du sinistre, le montant des frais de réparation ou de remplacement par un Equipement identique, ou par un Equipement de même rendement ou mêmes performances, est

v2023-01

supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

- Valeur à neuf de remplacement, vétusté à dire d'expert déduite sauf pour les Equipements informatiques assurés au titre du contrat et âgés de moins de 5 ans, les Equipements audiovisuels âgés de moins de 3 ans, les Equipements médicaux âgés de moins de 7 ans (à l'exception des sondes : ARTICLE V – 14) ainsi que pour les Equipements industriels fixes neufs âgés de moins d'un an.
 - Encours financier, c'est-à-dire le cumul des loyers restant dus majoré de la valeur résiduelle ou de l'option d'achat (à l'exception des loyers reportés ou impayés), plafonnée à 20 % de la valeur initiale de l'Equipement.
- Tout autre sinistre est considéré comme partiel.
2. Il est convenu qu'en cas de sinistre total, l'indemnité due sera égale à la valeur la plus élevée entre :
- La valeur vénale, c'est-à-dire la valeur à neuf de remplacement vétusté déduite (sauf pour les Equipements informatiques assurés au titre du contrat et âgés de moins de 5 ans, les Equipements audiovisuels âgés de moins de 3 ans, les Equipements médicaux âgés de moins de 7 ans (à l'exception des sondes : ARTICLE V – 14) ainsi que pour les Equipements industriels fixes neufs âgés de moins d'un an.
- Et :
- L'encours financier défini comme le montant des loyers restant à échoir, plus la valeur résiduelle ou de l'option d'achat (à l'exception des loyers reportés ou impayés du fait de l'insolvabilité du Locataire), plafonnée à 20 % de la valeur initiale du bien, déduction faite de la franchise et, éventuellement, de la valeur de sauvetage. Il est précisé que la vétusté est déterminée à dire d'expert.
- La valeur de remplacement sera augmentée, s'il y a lieu, des taxes, droits de douane, frais de transit, de transport et de montage, ainsi que du montant de la T.V.A., pour autant que ces éléments aient été pris en compte dans la somme assurée à la souscription.
- En cas de sinistre partiel, l'indemnité sera égale au montant des frais de réparation sans application de vétusté, déduction faite de la franchise.
3. Il est convenu que ne sont pas indemnissables les pertes de fluides de toutes natures, les fluides hydrauliques, les bris fonctionnels atteignant les outils directement en contact avec la matière à travailler et toute pièce subissant par sa fonction une usure rapide nécessitant un remplacement périodique.
4. Il est convenu que l'Assureur couvre l'augmentation des réparations résultant du transport en grande vitesse, du travail en heures supplémentaires, du travail de nuit, les dimanches et jours fériés.
5. Les frais de déblaiement consécutifs à un sinistre indemnissable sont couverts dans la limite de 10 % du montant des dommages, sans pouvoir excéder 10.000 € par sinistre.
6. L'Assureur prend en charge les frais de sauvetage, extinction, gardiennage, déplacement, remorquage, retraitement, engagés par les Assurés à l'occasion d'un sinistre.
7. L'Assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle de capitaux si, au jour du sinistre, il s'avère que les capitaux assurés sont insuffisants, sous réserve que la somme assurée à la souscription soit conforme à la facture d'acquisition de l'Equipement ou des Equipements concernés.
8. Les indemnités dues sont versées entre les mains du Souscripteur.
- CAS SPECIFIQUE : L'indemnisation des sondes des matériels médicaux : En cas de sinistre total garanti ayant atteint une sonde, l'indemnisation s'effectuera en valeur à neuf de remplacement durant les trois premières années suivant la première mise en service de cette sonde. Au-delà, il sera fait application d'une vétusté égale à 2% par mois à compter du 37ème mois. L'indemnisation des tubes équipements médicaux : En cas de sinistre total garanti ayant atteint un tube, l'indemnisation s'effectuera en valeur à neuf de remplacement durant les deux premières années suivant la première mise en service de ce tube. Au-delà, il sera fait application d'une vétusté égale à 2% par mois à compter du 25ème mois.**

ARTICLE IX - FRANCHISE :

- 1. Equipements informatiques et médicaux : 10% du montant des dommages avec un minimum de 50 € et un maximum de 1.000 €.
- 2. Equipements industriels : la franchise est fixée à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 250 € et un maximum de 3.000 €. Pour les remorques utilitaires électriques, la franchise est fixée à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 250 € et un maximum de 1.000 €.
- 3. Tablettes/smartphones : la franchise est fixée à 50 € par Equipement en cas de bris, portée à 100 € par Equipement pour tout autre sinistre.
- 4. Equipements bureautiques, téléphonie fixe, audiovisuels, TPE : la franchise est fixée à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 100 € et un maximum de 1.000 €.
- 5. Bornes de recharge électrique : la franchise est fixée à 300 € par matériel.

ARTICLE X - PERTES DE LOYERS :

Sont couverts les loyers échus ou à échoir, calculés prorata temporis, correspondant à dire d'expert à la période de remise en état ou de remplacement de l'Equipement sinistré.

La garantie s'applique à concurrence de 6 mois de loyers après franchise du 1er loyer mensuel (du 1/3ème du loyer trimestriel ou du 1/6ème du loyer semestriel) suivant la date de survenance du sinistre.

ARTICLE XI - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF :

La garantie est automatiquement acquise pour les Equipements faisant l'objet d'un contrat de location ou de crédit-bail. Elle prend effet à compter de la fin de l'installation pour les Equipements à poste fixe, et à compter de la signature du bon de livraison pour les Equipements portables. La garantie prend fin automatiquement à l'expiration du contrat de location ou de crédit-bail, ou lors d'une demande spéciale de retrait justifiée par le Souscripteur, ou en cas de perte totale d'un Equipement assuré.

L'adhésion d'un Locataire pourra, à la demande de l'Assureur, être résiliée pour sinistre.

ARTICLE XII - OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE :

Dès qu'un sinistre survient, le Locataire assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter la progression du sinistre, sauver l'équipement assuré en veillant à sa conservation et à la sauvegarde des droits du Souscripteur.

Il doit en outre informer immédiatement le bailleur par téléphone ou télécopie du dommage survenu, et confirmer le dommage par écrit au bailleur au plus tard dans les cinq jours suivant la date de survenance du sinistre.

En cas de vol, le Locataire assuré doit, sauf cas de force majeure, en faire la déclaration dans les 48 heures aux autorités locales de police ou de gendarmerie, et remettre immédiatement à l'Assureur, par l'intermédiaire du bailleur, le certificat de dépôt de plainte.

Le Locataire assuré doit fournir à l'Assureur tous renseignements sur les circonstances et le lieu du sinistre, et permettre l'accès de l'expert désigné par l'Assureur pour examiner sur place l'Equipement sinistré.

Le Locataire assuré ne pourra procéder à la réparation de l'Equipement assuré qu'après constatation des dommages par le mandataire de l'Assureur et avec le consentement de ce dernier sur le devis de réparation fourni par ses soins.

En cas de réparation urgente, il doit demander l'autorisation préalable au Souscripteur qui se rapprochera de l'Assureur.

ARTICLE XIII - LIMITES GEOGRAPHIQUES :

- Equipements à poste fixe : France Métropolitaine, Corse, principauté de Monaco, DOM et TOM.
 - Equipements portables : Monde entier à l'exclusion des pays en état de guerre.
- Les garanties ne peuvent être acquises que sur des contrats de financement souscrits en France Métropolitaine et par des sociétés de droit français.

ARTICLE XIV - TARIFICATION :

Tarifs annuels par typologie de matériels (assiette : somme des loyers du contrat de location) : Informatique fixe : 1,3% - Informatique mobile : 3,89% - Audiovisuel fixe : 1,4% - Audiovisuel mobile : 4,10% - Industriel fixe : 1,3% - Industriel mobile : 2,05 % - Médical fixe : 1,19 % - Médical mobile : 3,89 % - Remorques utilitaire électrique : 4,32%.

En cas de modification législative ou réglementaire entraînant l'instauration de nouvelles taxes ou contributions diverses, ou la modification de celles existant à la date de souscription du Contrat (y compris la surprime Catastrophes Naturelles), ces modifications seront répercutées au Locataire.